

FARIDUDIN BIN ABDUL HAMID*lwn.***AZALINA BINTI ABD LATIF**

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) 29 Ogos 2022 bersamaan 1 Safar 1444H]

Kes Rayuan No. ¹⁰⁰⁰⁰⁻⁰⁴¹⁻⁰⁰⁷⁷⁻²⁰²⁰ ~~10000-041-0096-2020~~ ²

(Bantahan Awal Terhadap Tuntutan Harta Sepencarian)

Pegum Syarie Pemohon: Dato' Hj Zainul Rijal bin Abu Bakar dan Tuan Muhammad Shafiq bin Ibrahim daripada Chambers of Zainul Rijal.

Pegum Syarie Responden: Tuan Hilmi bin Halim daripada Tetuan M.A & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes ini merupakan rayuan terhadap sebahagian keputusan permohonan Bantahan Awal yang telah difailkan oleh Responden di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam melalui Permohonan No: 10400-041-0285-2019 yang mana Hakim Bicara pada 10 Ogos 2020 telah memutuskan sebagaimana berikut:

- 1.1. Mahkamah meluluskan permohonan Bantahan Awal Pemohon

- 1.2. Mahkamah memerintahkan aset yang disenarai di bawah digugurkan daripada Penyataan Tuntutan Harta Sepencarian Responden melalui kes no: 10400-017-0076-2019 iaitu sebuah rumah/bangunan kediaman atas no hakmilik: HS(D) 109431, Nombor Lot PT 27554, Pekan Penanga, Daerah Petaling, Selangor yang dikenali beralamat No 33, Jalan USJ 4/1M, Taman Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan. [selepas ini disebut rumah pertama tersebut]
2. Perayu memohon agar Mahkamah Rayuan Syariah menerima rayuan Perayu dan mengenepikan perintah/penghakiman Permohonan Interlokutori Bantahan Awal yang difailkan oleh Responden melalui permohonan no: 10400-041-0285-2019 dan rumah pertama tersebut hendaklah dibicarakan sepenuhnya di dalam kes induk harta sepencarian yang difailkan oleh Perayu melalui kes no: 10400-017-0076-2019.
3. Perayu telah mendeposkan 8 Alasan Rayuan sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Alasan Rayuan di halaman 134 hingga 136 Rekod Rayuan.
4. Responden tidak bersetuju dengan rayuan perayu dan memohon mahkamah menolak rayuan Perayu dengan kos dan mengekalkan keputusan Bantahan Awal yang telah diputuskan oleh YA Hakim bicara pada 10 Ogos 2020.

FAKTA KES

5. Perayu dan Responden telah bernikah di Majlis Agama Islam Wilayah Pattani pada 13 April 2003 dan telah disahkan dan didaftarkan di Negeri Sembilan pada 4 Januari 2008.

6. Satu Perintah Kebenaran Poligami telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam pada 24 November 2011.
7. Pihak-pihak telah disahkan bercerai secara taklik pada September 2009 oleh Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam pada 20 Februari 2018 menerusi saman no: 10002-054-0621-2017. Ini menjadikan tempoh perkahwinan pihak-pihak bermula 13 April 2003 sehingga September 2009.
8. Pada 4 April 2019, Perayu (Plaintif) telah memfailkan Saman dan Pernyataan Tuntutan bagi kes Harta Sepencarian terhadap Responden (Defendan) melalui saman no. 10400-017-0076-2019. Walau bagaimanapun, Responden telah memfailkan Permohonan Interlokutori Bantahan Awal pada 8 Oktober 2019 dengan disokong oleh Afidavit Sokongan yang diikrarkan pada 3 Oktober 2019 melalui permohonan no: 10400-041-0285-2019.
9. Pada 10 Ogos 2020, Mahkamah telah membuat keputusan berkaitan Permohonan Bantahan Awal tersebut seperti berikut:

"1. Mahkamah meluluskan permohonan Bantahan Awal
2. Mahkamah memerintahkan aset-aset berikut digugurkan dalam tuntutan harta sepencarian iaitu:

- (i) Rumah Pertama tersebut*
- (ii) Kereta Honda Civic No. Pendaftaran VBM5100*
- (iii) Van Nissan Vanette No. Pendaftaran WDS6892*

Manakala aset-aset berikut dibicarakan dalam kes Induk Tuntutan Harta Sepencarian.

- (i) Rumah Kedua tersebut*

- (ii) *Kereta Honda CRV No. Pendaftaran VAA 5100*
- (iii) *Kereta Toyota Hilux No. Pendaftaran WC 4222 N*
- (iv) *Kereta Produa Alza No. Pendaftaran W 5195 D."*

10. YA Hakim Bicara dalam Alasan Penghakiman telah menyatakan bahawa tuntutan terhadap rumah pertama adalah bersifat *Res judicata* kerana telah diputuskan terlebih dahulu pada 24 Januari 2011 oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam tuntutan poligami.
11. Pada 19 Ogos 2020, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan kepada Mahkamah melalui kes rayuan no. 10000-041-0077-2020. Sesalinan Notis Rayuan dan wakalah telah diserahkan kepada Peguam Syarie Responden pada hari yang sama bagi merayu keputusan Permohonan Interlokutori Bantahan Awal tersebut.
12. Pada 24 September 2020, Responden telah memfailkan Permohonan Interlokutori Bantahan Awal terhadap Notis Rayuan yang telah difailkan oleh Responden. Mahkamah Rayuan Syariah pada 11 Ogos 2021 telah menolak permohonan Responden tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

13. Untuk memutuskan rayuan ini kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara.
14. Kami berpendapat bahawa walaupun Perayu memplidkan alasan-alasan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alasan Rayuan, namun Mahkamah

berpandangan bahawa keseluruhan Alasan Rayuan yang dikemukakan oleh Perayu mempunyai maksud, alasan dan subjek yang hampir sama. Berdasarkan Alasan Rayuan dan hujah-hujah yang telah dikemukakan, kami dapati Alasan Rayuan Perayu berkisar hanya kepada satu isu sahaja iaitu

- 14.1. Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menerima Permohonan Interlokutori Bantahan Awal terhadap rumah pertama dengan asas bahawa tuntutan rumah pertama adalah bersifat *res judicata* kerana telah diputuskan terlebih dahulu dalam kes permohonan poligami pada 24 Januari 2011
15. Perayu dalam hujahnya berpendapat YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana gagal meneliti bahawa isu yang dibangkitkan bahawa perintah tuntutan poligami tersebut tidak menyatakan secara jelas bahawa rumah tersebut adalah merupakan perintah harta sepencarian antara Perayu dan Responden. Tiada pengisytiharan oleh mana-mana Mahkamah bahawa rumah pertama merupakan harta sepencarian.
16. YA Hakim Bicara juga telah khilaf dalam meneliti bahawa status Perayu dan Responden pada tarikh perintah tuntutan poligami diberikan bukan lagi pasangan suami isteri. Malah Perayu dalam tuntutan poligami tersebut tidak pernah berhasrat untuk memberikan rumah pertama tersebut kepada Responden sebagai harta sepencarian
17. Perayu juga berpendapat bahawa Mahkamah telah mendahulukan prinsip *res judicata* berbanding hukum syarak apabila memutuskan tuntutan harta sepencarian bagi rumah pertama oleh Perayu adalah bersifat *res judicata* tanpa

memanggil saksi-saksi bagi menentukan tujuan dan sumbangan pemerolehan rumah pertama tersebut.

18. Responden berhujah walaupun dari segi penghakiman mahkamah dan hukum syarak, pihak-pihak bukan suami isteri semasa perintah/penghakiman poligami pada 24 Januari 2011, namun dari segi fakta dan pengetahuan pihak-pihak pada waktu tersebut mereka adalah masih suami isteri. Perayu sendiri memfailkan permohonan kebenaran berpoligami di Mahkamah Tinggi Syariah pada 27 Oktober 2010 melalui saman no 10400-011-0335-2010 atas kepercayaan dan yakin bahawa Perayu dan Responden masih suami isteri yang sah pada waktu tersebut. Oleh itu dakwaan perayu dalam rayuan ini adalah tidak konsisten dengan tindakan perayu sewaktu perintah kebenaran poligami diputuskan.
19. Responden menyatakan walaupun mahkamah tidak menyebut rumah pertama sebagai harta sepencarian namun para 9 perintah poligami menyebutkan rumah pertama atas nama Responden diperintahkan diserahkan kepada Responden. Responden menegaskan bahawa sidang rayuan ini bukanlah platform/tempat yang tepat bagi Perayu membangkitkan isu tidak berniat memberikan rumah pertama kepada Responden namun perkara ini sewajarnya dikemukakan dalam kes permohonan poligami terdahulu. Perayu hanya membangkitkan isu ini dalam kes Bantahan Awal terhadap Harta Sepencarian.
20. Responden tidak bersetuju dengan alasan Perayu bahawa rumah pertama tidak pernah diisytihar sebagai harta sepencarian dalam mana-mana perintah mahkamah sedangkan rumah pertama telah diperintahkan diserahkan kepada Responden dalam perintah permohonan kebenaran berpoligami sebagaimana para 9 perintah kebenaran berpoligami iaitu

“ Rumah di alamat No 33, Jalan USJ 1/4M, Taman Subang Mewah, USJ 1, 47620 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan atas nama Defendan diperintahkan diserahkan kepada Defendan ”

21. Untuk menjawab persoalan rayuan ini, kami berpendapat keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes permohonan kebenaran berpoligami yang telah diputuskan pada 24 Januari 2011 adalah amat penting dan perlu diteliti untuk menentukan sama ada keputusan YA Hakim Bicara berkaitan tuntutan rumah pertama dalam kes Bantahan Awal yang telah diputuskan pada 10 Ogos 2020 adalah bertepatan dengan prinsip *res judicata*.
22. Kami berpendapat bahawa tiada diperuntukkan oleh mana-mana undang-undang yang diguna pakai di Mahkamah Syariah untuk sesuatu harta tersebut diisytiharkan sebagai harta sepencarian sebelum membuat perintah pembahagian. Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 hanya memperuntukkan bidang kuasa mahkamah untuk memerintahkan pembahagian apa-apa aset/harta kepada pihak-pihak bergantung kepada usaha dan sumbangan masing-masing sebagaimana berikut

(1) Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-

mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

23. Malahan seksyen 23 (10) Enakmen yang sama turut tidak memperuntukkan kewajipan pengisytiharan aset/harta sebagai harta sepencarian tetapi hanya memperuntukkan untuk pembahagian sahaja sebagaimana

(10) Tiap-tiap Mahkamah yang memberi kebenaran atau memerintahkan supaya perkahwinan itu didaftarkan di bawah seksyen ini, hendaklah mempunyai kuasa atas permohonan mana-mana pihak kepada perkahwinan—

(a)

(b) untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang telah diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagikan.

24. Oleh itu kami bersetuju berlandaskan peruntukan yang diberikan oleh undang-undang bahawa tidaklah menjadi satu kewajipan kepada suatu penghakiman dalam pembahagian harta sepencarian untuk mengisytiharkan sesuatu aset/harta sebagai harta sepencarian sebelum memerintahkan pembahagian. Adalah boleh diterima apabila suatu perintah pembahagian aset/harta telah diputuskan oleh mahkamah bermakna mahkamah telah mengiktiraf aset/harta itu merupakan harta sepencarian antara pihak-pihak.

25. Kami telah meneliti terma-terma berkaitan harta sepencarian yang telah diputuskan dalam permohonan kebenaran berpoligami di halaman 27 hingga

- 29 Rekod Rayuan. Para 5 dan para 9 perintah tersebut adalah berkaitan dengan rumah pertama dan hendaklah dibaca bersekali bagi memahami maksudnya yang menyeluruh. Kami dapati para 5 memerintahkan rumah pertama sebagai tempat kediaman Responden dan anak-anak selepas Responden berpoligami manakala para 9 menyatakan secara jelas bahawa rumah pertama diperintahkan diserahkan sepenuhnya kepada Responden.
26. Berdasarkan penelitian kami, walaupun rumah pertama tidak diisytiharkan sebagai harta sepencarian namun terma di para 9 penghakiman poligami tersebut jelas menyebutkan rumah pertama diperintahkan diserahkan kepada Responden. Perkataan 'diperintahkan diserahkan' menunjukkan pembahagian rumah pertama kepada Responden secara keseluruhannya.
27. Merujuk kepada para 6 Alasan Penghakiman di halaman 121 Rekod Rayuan, hakim bicara memutuskan walaupun pembahagian rumah pertama diputuskan dalam tuntutan poligami namun merit atau subjek yang menjadi tuntutan adalah sama dan melibatkan harta yang sama. Kami bersetuju dengan hakim bicara yang telah menjalankan kuasanya dalam pembahagian rumah pertama berdasarkan seksyen 23 (10) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Ini bermaksud bahawa perintah pembahagian rumah pertama telah selesai dan tiada tuntutan harta sepencarian atas harta yang sama boleh difailkan oleh pihak-pihak.
28. Mahkamah berpendapat bahawa medium yang paling tepat untuk membangkitkan isu bahawa Perayu tidak pernah berhasrat memberikan rumah pertama kepada Responden adalah dalam kes permohonan kebenaran berpoligami itu sendiri. Selain itu, sekiranya Perayu tidak bersetuju dengan perintah hakim bicara berkaitan pembahagian rumah pertama dalam tuntutan

kebenaran berpoligami pada 24 Januari 2011, Perayu telah diberikan ruang oleh undang-undang untuk memfailkan semakan dibawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 atau rayuan dibawah seksyen 139 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

29. Walau bagaimanapun, Perayu tidak pernah memfailkan apa-apa permohonan semakan ataupun rayuan berkaitan perintah pembahagian rumah pertama dalam perintah permohonan kebenaran berpoligami. Oleh itu Penghakiman Poligami tersebut tidak pernah dirayu, disemak, diubah atau dibatalkan oleh Perayu dan menjadikan perintah tersebut masih berkuatkuasa sehingga kini.
30. Tindakan Perayu yang menimbulkan isu ini diperingkat bantahan awal di para 8 Affidavit Responden (Perayu dalam kes ini) di halaman 44 Rekod Rayuan adalah merupakan suatu tindakan '*afterthought*' selepas berlalunya 8 tahun dari perintah pembahagian rumah pertama dalam perintah kebenaran berpoligami pada tahun 2011.
31. YA Hakim bicara di para 7 Alasan Penghakiman di halaman 121 Rekod Rayuan menyatakan bahawa tindakan Perayu memfailkan tuntutan sepencarian bagi rumah pertama adalah bersifat *res judicata* sebagaimana yang disebut "*Perintah itu jelas menunjukkan penyelesaian bagi rumah pertama tersebut hendaklah ianya diserahkan kepada Defendan, iaitu Pemohon dalam kes ini. Perintah tersebut bukan hanya memerintahkan rumah pertama tersebut diduduki oleh Pemohon sahaja selepas Responden berpoligami malah ianya hendaklah menjadi milik Pemohon. Justeru Tindakan Responden menuntut rumah pertama sebagai harta sepencarian adalah bersifat res judicata*"

32. *Res judicata* seperti yang telah sedia difahami merupakan suatu doktrin yang digunakan dalam sistem perundangan sivil dan juga sistem perundangan syariah di Malaysia, di mana kes yang telah diputuskan adalah muktamad dan tidak lagi boleh dibicarakan semula. Terma ini juga dirujuk sebagai doktrin untuk mengelakkan pengulangan kes yang membabitkan isu yang sama dan pihak-pihak yang sama. Apabila hujah *res judicata* dibangkitkan, adalah perlu untuk Mahkamah mengenal pasti dengan tepat isu yang telah diputuskan di dalam prosiding-prosiding terdahulu. Dengan kata lain, keputusan terdahulu mestilah secara nyata dan tepat memutuskan hal perkara yang berbangkit.
33. YA Idrus Harun HMR dalam kes **Dato' Sivananthan Shanmugam v. Artisan Fokus Sdn Bhd [2015] 2 CLJ 1062** memberikan suatu ringkasan yang menyeluruh lagi padat tentang prinsip ini dan pemakaiannya.

"[19]..... The terms '*Res judicata*', '*issue estoppel*' and '*cause of action estoppel*' are sometimes used loosely but the modern tendency has been to use *Res judicata* comprehensively to cover all those terms of estoppel (see *North West Water Ltd v. Binnie & Partners (a firm)* [1990] 3 All ER 548 and *OCBC Bank (Malaysia) Bhd v. Kredin Sdn Bhd* [1997] 2 CLJ 534). *Res judicata* simply means a matter adjudged, and its significance lies in its effect of creating an estoppel per rem judicatam. The *Res judicata* rule dictates that when a matter between two parties has been adjudicated by a court, the matter may not be pursued further by the same parties and their privies because the judgment becomes the truth between such parties, its application produces finality in litigation and one ought not to be vexed twice for the same cause of action. Since a *Res judicata* creates an estoppel per rem judicatam, the doctrine of *Res judicata* is really the doctrine of estoppel per rem

judicatum (see Asia Commercial Finance (M) Bhd v. Kawal Teliti Sdn Bhd [1995] 3 CLJ 783; [1995] 3 MLJ 189)

34. Dalam kes **Tengku Abdul Kadir Chik & Satu Lagi lwn. Majlis Agama Islam Kelantan [2004] 1 CLJ (SYA) 340**, Mahkamah Rayuan Syariah memutuskan bahawa;

“... Walau apapun, perkara ini sudahpun menjadi res judicata. Sesuatu kes yang telah dibawa dan diputuskan oleh sesebuah mahkamah tidak boleh dibawa ke mahkamah lain yang mempunyai bidangkuasa yang sama jika ianya menyentuh hal perkara yang sama, walaupun mahkamah yang terkemudian tersebut berlainan jenis”.

35. Dalam kes **Ahamad bin Ngah & 1 lagi lawan Asmara binti Sulong & 6 lagi [2013] JH 36 Bhg 2**, Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu memutuskan

“Kerana sekiranya sebuah Mahkamah yang berkompeten telah membuat keputusan mengenai sesuatu perkara, ia tidak boleh dibicarakan sekali lagi oleh mana-mana mahkamah selepas itu termasuk Mahkamah Syariah. Prinsip inilah yang dikenali sebagai res judicata di dalam perundangan yang juga diterima pakai dalam sistem perundangan syariah sebagaimana diperuntukkan di dalam seksyen 94 Enakmen Tatacara Mal”

36. Prinsip *res judicata* ini turut diputuskan dalam kes **S Osman bin S Karim & Satu Lagi lawan AK Othman Shah bin PG Mohd Yussof dan Satu Lagi [1998] 5 MLJ 597**, YA Hakim telah memutuskan sebagaimana berikut:

“..apa-apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah terdahulu perlu dihormati walaupun tidak menepati hukum syarak. Sistem kehakiman dan perundangan Malaysia telah menentukan demikian. Mahkamah ini juga tertakluk kepada sistem yang ada. Kes tanah tersebut telah selesai melalui penghakiman dan perintah Mahkamah terdahulu. Mahkamah ini tidak boleh mendengar kes-kes yang telah selesai oleh mana-mana Mahkamah terdahulu walaupun keputusan/pembahagian itu tidak menepati hukum faraid. Sesuatu kes itu dianggap telah selesai dalam tiga keadaan:

- (i) Melalui perintah mahkamah dan telah tamat tempoh rayuan*
- (ii) Penyelesaian melalui perjanjian*
- (iii) Penarikan balik kes tanpa kebenaran mahkamah.*

Kes-kes yang diselesaikan melalui salah satu cara ini membawa kesan res judicata kepada prosiding seterusnya ke atas perkara yang sama.”

37. Berdasarkan rujukan kes-kes serta peruntukan undang-undang yang tersebut di atas, jelas bahawa sesuatu kes itu telah dianggap selesai dalam tiga (3) keadaan iaitu

- (i) Melalui perintah mahkamah dan telah tamat tempoh rayuan
- (ii) Penyelesaian melalui perjanjian
- (iii) Penarikan balik kes tanpa kebenaran mahkamah.

38. Jelaslah dalam kes permohonan kebenaran berpoligami, pembahagian rumah pertama telah selesai melalui keadaan yang pertama iaitu melalui perintah mahkamah dan telah tamat tempoh rayuan. Oleh itu, tiada tuntutan lain boleh dibuat atas subjek yang sama walaupun melalui permohonan kes yang berbeza. Keadaan ini bagi mengelakkan berlakunya ketidakadilan serta penyalahgunaan proses mahkamah kepada pihak yang bertikai.
39. Jelas doktrin *res judicata* ini adalah satu kaedah untuk mencegah ketidakadilan kepada pihak-pihak bagi kes yang sepatutnya selesai dan mungkin juga atau sebahagian besarnya adalah cara bagi mengelakkan penganiayaan ke atas pihak yang satu lagi. Ianya bukanlah semata-mata menghalang penghakiman masa depan dari bercanggah dengan terdahulu bahkan juga menghalang pihak-pihak untuk mengucar-ngacirkan pertimbangan dan mencipta kekeliruan.
40. Oleh itu, tindakan Perayu memfailkan tuntutan harta sepencarian atas rumah pertama tersebut adalah merupakan tindakan yang cuba untuk mengelirukan mahkamah dan mengucar ngacirkan prosedur perundangan kerana walau apa pun permohonan yang difailkan namun mahkamah masih berpegang kepada *subject matter* atau isu pokok iaitu rumah pertama dalam kes ini yang telah diberikan penghakiman.
41. Kami bersetuju dan berpendapat bahawa YA Hakim Bicara telah tidak *terkhilaf* apabila menyatakan di para 13 Alasan Penghakiman iaitu di halaman 125 Rekod Rayuan bahawa

“Mahkamah ini dapati prinsip res judicata boleh terpakai di dalam kes tuntutan harta pertama ini sebagaimana dihujahkan di atas

memandangkan merit kes telah didengar dan diputuskan dan ia telah menjadi subject matter di dalam kes tuntutan poligami”

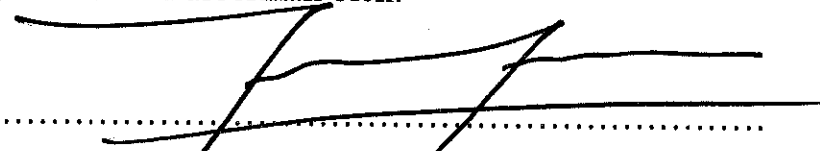
42. Berdasarkan alasan yang telah dinyatakan kami berpuas hati membuat keputusan bahawa rayuan bantahan awal ini wajar ditolak dan kos wajar diawardkan kepada Responden disebabkan rayuan ini telah membawa kesusahan kepada Responden yang perlu melantik peguam syarie untuk menegakkan keadilan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu adalah DITOLAK.
2. Perintah Mahkamah berkaitan permohonan Interlokutori Bantahan Awal melalui Permohonan No: 10400-041-0285-2019 adalah dikekalkan
3. Perayu diperintahkan membayar kos kepada Responden sebanyak **RM5,000 .00-**

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :



-
2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3.
- YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

memandangkan merit kes telah didengar dan diputuskan dan ia telah menjadi subject matter di dalam kes tuntutan poligami”

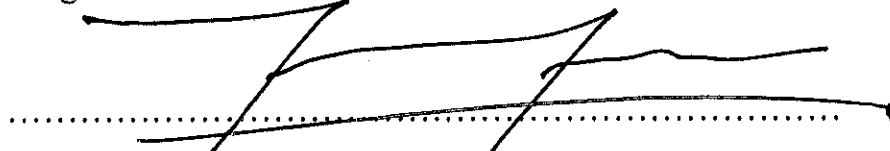
42. Berdasarkan alasan yang telah dinyatakan kami berpuas hati membuat keputusan bahawa rayuan bantahan awal ini wajar ditolak dan kos wajar diawardkan kepada Responden disebabkan rayuan ini telah membawa kesusahan kepada Responden yang perlu melantik peguam syarie untuk menegakkan keadilan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu adalah DITOLAK.
2. Perintah Mahkamah berkaitan permohonan Interlokutori Bantahan Awal melalui Permohonan No: 10400-041-0285-2019 adalah dikekalkan.
3. Perayu diperintahkan membayar kos kepada Responden sebanyak RM5,000.00.

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :



2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor